

附錄一

親愛的

法官：

夜深了，您是不是還埋首卷宗之中，一遍又一遍的搜尋著證據資料？一次又一次的思索著當事人權利義務關係的消消長長？您累了，好想休息，我了解。您想了好多次，要好好休息，可是不能，我也很了解。

我出生農家，小學畢業以後，求學過程斷斷續續，因此自台南師範畢業時，已是二十二歲。由於小學三年級聽老師講偉人故事，對於美國總統林肯先生奮鬥的事蹟，印象深刻。當時雖然不懂法律是什麼，不過卻隱約知道，學法律能救人，伸張正義，這便是我學法律的主要原因。

南師畢業後，我被分發到高雄市成功國小任教。三年服務期間屆滿，考進台大法律系。大二那年考上司法官，大學畢業，同年考上台大法研所。研究所一年級，考上教育部公費留學，赴德國海德堡大學，隨馬克斯—普朗克國際法及外國公法研究所所長 Dr. Mosler 教授（嗣任國際法庭法官）修習公法，博士論文由教授指定撰寫「司法權在中華民國憲法上之地位」。

無數個晨昏，我沉浸在海德堡大學圖書館中，研讀德國的法學論著，驚訝於德國人民與法學界對法院感覺親近與信任的程度，也享用著一個深度法治社會所擁有的井然有序的

生活。回首遙望自己熱愛的家園，在法制的發展上，實在有太多應興應革之處。所以我決定儘快學成返國，投入教學工作。因為，制度的興革，絕對不是一個人的力量能完成的，也許需要幾個世代的人共同努力，才能略見成效。而千頭萬緒之中，第一步，是人才的培植、是社會共識的形成——那就必須從教育著手。因此，更多個晨昏，我在和同學們講學與討論法律問題中度過。我熱切的期盼，每一個學生在專業上都比我更充實，在理念上則彼此更能了解、尊重，讓我們的社會，累積更多追求合理化的能量。

當然，我並沒有忘記我個人的責任。自從民國五十五年返國，到今年初接任新職，我試著在每一個能夠表達意見的機會裡，努力為更周延的立法以及更長遠的憲政制度催生。我也曾好累，好想休息，我也曾想了好多次，要好好休息，可是不能。相信陪我走過這一段歲月的家人、同學、同事、朋友、學生們，都瞭解其中的艱辛。

獨立的司法制度在我國起步較遲，傳統價值觀念中，司法不受重視。而現代司法是十分專業的，也許由於民眾對現代司法的認知尚有不足，也許由於司法專業人員，曾經作過錯誤的示範，因此我國民眾對司法的信賴，普遍不高。這雖然是一個制度成長過程中，可能發生的問題，但卻不是一定要有的現象。我在多年從事教學以及大法官解釋的工作經驗中，一方面看到許多法律菁英學子，在司法工作上盡心竭力，做得不眠不休；另一方面卻看到民眾慨嘆得不到公正、迅速的司法保護，積怨不淺，心中實在有太多的遺憾與不忍。

或許我年輕時艱苦的農村生活，使我確信事在人為，耕耘，始終是得到收穫的唯一途徑。我願意為健全我國法制，作一個耕耘者。所以今年二月，我便以貢獻畢生所學回饋司法的心情，接任了司法院院長的職務。

從二月初開始，我到各法院拜訪您們，聆聽了各位對於司法興革事項的高見。瞭解了各個審判系統特有的問題，也瞭解了所有法院共通的問題。

關於各個審判系統特有的問題，已督促相關業務主管單位，積極推動解決方案。相信許多聯繫、協調的工作，都陸續在進行中。

至於所有法院共通的問題，從不同的觀點，可以聽到不同的加重表達方式：自法院內部的角度看，主要是案件負擔過重，法官不勝負荷；自民眾的角度看，主要是案件拖延過久，法官審理案件，有些沒有準備，有些沒有耐心，更有極小部分，還有違反風紀的情形；自學者的角度看，是裁判品質有待提昇；自律師的角度看，則是準時開庭以及法官問案態度，有待改進。這些問題，除了應該分別擬定治標的方法以外，其實都牽涉到一個根本原因，就是法院案件增加的速度，遠遠超過法院擴張的速度。其中的原因何在？是否有濫用司法救濟權的情形？法院是否應該為濫用司法資源者而無限擴張？我們應該如何從修改有關訴訟制度的法律著手，以保護法院確實為亟需司法保護者而存在，不因濫訴者充塞而癱瘓？以上不論治標或治本的研究，都是司法院責無旁貸的工作，我一定和司法院的同仁

們全力以赴，建立起一個法官、當事人、律師、法學者都能認為合理且有效率的司法使用者空間。至於違反風紀問題，是不待修改任何制度，可以立即解決而且必須立即解決的問題。從事審判工作者如果欠缺在任何情況下必須絕對保持中立與客觀的職業認知，甚至發生違反風紀事實，實在是濫用人類以最珍貴的情操——信任——所建立起來的司法制度，而遂行欺騙的最卑鄙行徑，除了應該受到個人所信仰宗教上以及個人良心上最深最重的譴責之外，只要查明屬實，司法院一定立即處理，使其受到應有的制裁。一方面徹底排除民眾對法官公正性的猜疑，建立法院存在的前提要件——信任關係；另一方面保護絕大多數辛勤、正直的法官，不因害群之馬而受辱，享有相對於他們的辛勤、正直，本應擁有的最大職業尊嚴。

親愛的法官，夜更深了，我和您一樣，為著我們熱愛的司法，輾轉苦思。我個人感到欣慰的一點，就是今天司法所面臨的問題，與三、四十年前所遭遇的問題，有本質的不同。外力干涉司法，幾乎不復存在。法官依據法律獨立審判，已成為全民的共識。換言之，我們法官，在全民的認可下，除了服膺良心與法律以外，擁有斷人是非的至高無上權威——這是神的權力，而由我們這些理當是人世間最值得信賴的一群人來行使，這不是一蹴可幾的成就，是人類經驗與智慧的結晶，以及許多堅持理想的前輩，犧牲奉獻的結果，我們怎能不善加珍惜？而個人如果能成為執行此種至高無上權力的一員，難道不是我們人生在世

的一大幸運？法官的工作是辛苦的，世俗的名利也許與法官的辛苦不成比例，可是我們可以在每一件經過我們辦理的個案中，實現內心深處那股追求公平、正義的理想，這是一種不能以任何世俗價值衡量的成就與快樂，親愛的法官，希望您我珍惜這個難得的機緣，不要妄自菲薄，您我案頭的任何一個決定，就是人世間公平、正義的一部分，這是我們的責任，也是我們的榮譽！我們怎能忍心疏忽或擱置？而讓當事人承受失望與等候之苦？

我有時候不免自問，是不是從事司法工作就一定要這樣辛苦呢？或許在我們選擇這項工作的時候，就選擇了較重的責任；或許這只是一個制度成長的過程中，我們必須付出的代價。我想，只有在妥適處理完每一個個案後，世事的清明與個人的心安理得之中，也只有相信我們的耕耘，能為後代子孫營造一個較理想的法制基礎時，一切的辛苦，也就值得了。

親愛的法官，謝謝您！您辛苦了！

敬祝

身體健康

萬事如意

新
岳
生
敬上

四、十六 深夜